

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных в информационной системе «Личный кабинет агента» (далее – Политика) определяет порядок обеспечения конфиденциальности персональных данных, обрабатываемых в информационной системе «Личный кабинет агента» (далее – Кабинет агента), а также устанавливает требования к лицам, получающим доступ к таким персональным данным.

1.2. Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и применяется совместно с Политикой в отношении обработки персональных данных ООО «Прайм Девелопмент» и Регламентом взаимодействия Агента и Принципала.

1.3. Оператором персональных данных является ООО «Прайм Девелопмент», юридический адрес: 450095, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чебоксарская, д. 12, ИНН 0272935762, ОГРН 1260200008892 (далее – Оператор).

1.4. Действие Политики распространяется на Оператора, агентов и иных лиц, которым в установленном порядке предоставлен доступ к персональным данным посредством Кабинета агента или CRM.

1.5. Персональные данные, доступ к которым предоставлен указанным лицам в связи с использованием Кабинета агента и CRM, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению или распространению без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2. Конфиденциальность персональных данных

2.1. Под персональными данными в настоящей Политике понимаются персональные данные, обрабатываемые Оператором в соответствии с Политикой в отношении обработки персональных данных ООО «Прайм Девелопмент».

2.2. Лица, получившие доступ к персональным данным в связи с использованием Кабинета агента, обязаны обеспечивать их конфиденциальность и не допускать их разглашения или распространения без законного основания.

2.3. Предоставление пользователю доступа к персональным данным не означает предоставления ему права использовать такие данные в целях, не связанных с осуществлением деятельности в рамках взаимодействия с Оператором.

2.4. Персональные данные могут использоваться исключительно в пределах предоставленных пользователю прав доступа и в соответствии с установленными целями их обработки.

2.5. Запрещается:

передавать персональные данные третьим лицам без предусмотренного законом основания;
использовать персональные данные в личных или иных целях, не связанных с работой через Кабинет агента;

создавать на основе полученных через Кабинет агента персональных данных собственные базы данных без законного основания;

копировать, выгружать, сохранять или иным образом извлекать персональные данные за пределы Кабинета агента или CRM, если это не предусмотрено функционалом системы либо не разрешено Оператором;

предоставлять другим лицам свои учетные данные для доступа в Кабинет агента;

осуществлять доступ к персональным данным, не относящимся к предоставленным пользователю полномочиям.

3. Обязанности агента при работе с персональными данными клиента

3.1. Агент при регистрации клиента в Кабинете агента обязан использовать персональные данные, полученные законным способом.

3.2. До передачи персональных данных клиента Оператору агент обязан иметь предусмотренное законодательством Российской Федерации законное основание для их получения и передачи Оператору.

3.3. В случаях, когда обработка персональных данных клиента осуществляется на основании его согласия, агент обязан получить такое согласие до передачи соответствующих персональных данных Оператору.

3.4. Агент обязан обеспечивать достоверность и актуальность передаваемых Оператору персональных данных клиента в пределах сведений, которыми он располагает.

3.5. По требованию Оператора агент обязан предоставить подтверждение законности получения и передачи персональных данных клиента, включая подтверждение получения согласия клиента, если такое согласие является необходимым основанием обработки.

3.6. Агент не вправе вводить в Кабинет агента персональные данные, не соответствующие целям их обработки, а также сведения, обработка которых не допускается законодательством Российской Федерации или не требуется для соответствующего взаимодействия.

3.7. При использовании поля «Примечание» агент обязан не указывать специальные категории персональных данных, а также иные сведения, обработка которых требует специального правового основания, если такое основание отсутствует.

3.8. Агент обязан незамедлительно сообщить Оператору о ставших ему известными случаях утраты, разглашения, неправомерного доступа к персональным данным либо иных нарушений требований конфиденциальности.

4. Передача и предоставление доступа к персональным данным

4.1. Передача персональных данных Оператором третьим лицам и предоставление доступа к персональным данным осуществляются исключительно при наличии предусмотренного законодательством Российской Федерации основания и в объеме, необходимом для достижения соответствующих целей обработки.

4.2. Оператор вправе предоставлять доступ к персональным данным своим работникам и иным лицам, участвующим в обработке персональных данных, в пределах их полномочий и при условии соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации о персональных данных и конфиденциальности.

4.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обработка персональных данных может осуществляться лицами, привлеченными Оператором для выполнения отдельных функций, на основании договора с Оператором и при наличии предусмотренного законодательством Российской Федерации основания для обработки персональных данных, а также с соблюдением установленных Оператором требований к обработке и защите персональных данных.

4.4. Агент не вправе самостоятельно передавать персональные данные клиентов другим агентам, организациям, индивидуальным предпринимателям или иным третьим лицам, за исключением случаев, когда такая передача осуществляется на законном основании и в рамках предоставленных ему полномочий.

4.5. Передача персональных данных государственным органам и иным лицам осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Доступ и защита персональных данных

5.1. Доступ к персональным данным через Кабинет агента предоставляется с использованием индивидуальных учетных данных пользователя.

5.2. Пользователь обязан обеспечивать сохранность своих учетных данных и не допускать их передачи другим лицам.

5.3. Оператор принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий.

5.4. При прекращении доступа к Кабинету агента пользователь обязан прекратить использование персональных данных, полученных в связи с работой с Оператором, и не вправе осуществлять их дальнейшее хранение или использование, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором с Оператором. Прекращение доступа

пользователя к Кабинету агента не влечет прекращения обработки персональных данных Оператором при наличии законного основания для их дальнейшей обработки.

6. Ответственность

6.1. Лица, нарушившие требования законодательства Российской Федерации о персональных данных и настоящей Политики, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенными с ними договорами.

6.2. Агент несет ответственность за нарушения требований законодательства Российской Федерации, допущенные им при самостоятельном получении, использовании и передаче Оператору персональных данных клиента, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и договором с Оператором.

6.3. В случае нарушения агентом требований настоящей Политики, повлекшего документально подтвержденные убытки, расходы или иные имущественные последствия для Оператора, агент обязан возместить их в случаях и пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором с Оператором.

6.4. Оператор вправе ограничить или прекратить доступ пользователя к Кабинету агента, в том числе в случае нарушения требований законодательства Российской Федерации о персональных данных, настоящей Политики или Регламента взаимодействия Агента и Принципала. Прекращение доступа пользователя к Кабинету агента не препятствует дальнейшей обработке Оператором персональных данных зарегистрированных пользователем Клиентов при наличии законного основания для их обработки.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящая Политика применяется совместно с Политикой в отношении обработки персональных данных ООО «Прайм Девелопмент» и Регламентом взаимодействия Агента и Принципала. При переходе Клиента на сопровождение Оператора обработка его персональных данных Оператором продолжается в рамках установленных целей обработки и при наличии соответствующего законного основания.

7.2. В части целей и правовых оснований обработки, состава обрабатываемых персональных данных, сроков их хранения, порядка реализации прав субъектов персональных данных и иных вопросов обработки персональных данных применяются положения Политики в отношении обработки персональных данных Оператора и требования законодательства Российской Федерации.

7.3. В случае противоречия положений настоящей Политики требованиям законодательства Российской Федерации применяются требования законодательства Российской Федерации.

7.4. Настоящая Политика утверждается Оператором и действует до ее отмены или утверждения новой редакции.

7.5. Действующая редакция настоящей Политики размещается по адресу: <https://lk.prime-develop.ru/>

7.6. Все предложения или вопросы, касающиеся настоящей Политики, направляются Оператору по адресу: